

الجمهورية التونسية

محكمة التعقيب

القضية عدد 416

الحمد لله

بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ "ل.ع"
بتاريخ 2018/2/26.

في حق: "ش.ا" و "ج.د.ا"

ضد الحق العام.

طعنا في القرار التعقيبي عدد 58856 الصادر بتاريخ 2018/1/23
والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا والحجز

وبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة
الصادر بتاريخ 2018/6/20 والقاضي بترسيم قضية في الخطأ البين
ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر فيها وتكليف المستشار بديع بن عباس بإعداد
تقرير.

وبعد الاطلاع على تقرير مستندات الطعن بالخطأ البين المقدمة لكتابة
هذه المحكمة بتاريخ 2018/2/26 صحبة نسخة من القرار المطعون فيه.

(1) من حيث الشكل:

حيث استوفى مطلب تصحيح الخطأ البين كل شروطه الشكلية
واتجه قبوله من هذه الناحية عملا بأحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات
المدنية والتجارية.

(2) من حيث الأصل:

حيث ينعي الطاعن على محكمة القرار المنتقد القرار
التعقيبي عدد 58856 بتاريخ 2018/1/23 الوقوع في الخطأ البين إذ
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف حكمها عدد 7001

بتاريخ 2017/2/14 فتعقبه الطاعنان حاليا وأصدرت محكمة التعقيب قرارها المشار إليه بالطالع والقاضي برفض التعقيب شكلا والحجز.

وحيث تولى المذكور الطعن في هذا القرار بموجب الخطأ البين استنادا إلى أن محكمة التعقيب اعتبرت أنه لم يقع تبليغ مستندات التعقيب للقائمين بالحق الشخصي والحال أن الطعن كان ضد الحق العام لا غير وفي حدود الدعوى الجزائية طالبا على هذا الأساس قبول المطلب شكلا وأصلا نقض القرار التعقيبي، فما قضت به المحكمة هو من قبيل الأخطاء الشكالية التي حفظ المشرع بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالغلط الواضح امكانية تداركها ويهدف هذا المطلب الى إصلاحه.

المحكمة

أ- مبدأ قبول الخطأ البين في المادة الجزائية:

حيث استقر فقه قضاء محكمة التعقيب على جواز الطعن بالخطأ البين في الاجراءات الجزائية وذلك بعد التحول القضائي الحاصل بقرار الدوائر المجتمعة عدد 297 الصادر بتاريخ 2011/12/2 الذي صدرت بعده عديد القرارات التعقيبية المتواترة عن الدوائر المجتمعة أقرت الفرضية المذكورة دون الرجوع فيها مطلقا.

وحيث أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الإجراءات الجزائية لا تتكون منهما مجموعتان منفصلتان كل الانفصال عن بعضهما بعضا ولذلك بات من الضروري عملا بوحدة القضاء المدني والجزائي أن يُستنجد بالأولى لسد الفراغ الذي قد يحصل في الثانية.

وحيث أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية تشكل والحالة ما ذكر قانون الحق العام في مادة الإجراءات الجزائية لذا يتعين تطبيقها لمعالجة الموضوع الذي يهم الدوائر المجتمعة النظر فيه الآن.

ب- مدى توفر الخطأ البين في القرار التعقيبي موضوع الطعن:

حيث اقتضى الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بفقرته الثانية "أنّ الدوائر المجتمعة تنظر أيضا عند وجود خطأ بيّن في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بيّن:

1/ إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح..."

وحيث تأسس المطلب في قضية الحال على الصورة الأولى أي القضاء بالرفض شكلا رغم استيفاء التعقيب لكافة شروطه الشكلية وأن سبب الرفض الغلط الواضح.

وحيث لم يعرف المشرع الغلط الواضح الوارد بالفصل 192 م م م ت، إلا أن نيّته اتجهت إلى أن يجعل منه سببا يبيح التعقيب على التعقيب ولا ينتج إلا على حالات السهو أو الغفلة التي ينجم عنها خطأ لا يختلف اثنان في ثبوته ويقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله ذلك الغلط.

وحيث اقتضى الفصل 263 مكرر من م ج أنه "على محامي الطاعن أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن:

1) مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

2) نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية".

وحيث استند الطعن إلى كون محكمة التعقيب أخطأت لما اعتبرت أنه لم يقع تبليغ مستندات التعقيب للقائمين بالحق الشخصي باعتبار أن الطعن كان ضد الحق العام فقط.

وحيث بالرجوع إلى ملف القضية يتضح أن مطلب التعقيب المرفوع من الطاعنين ضد الحكم الاستئنافي عدد 7001 انحصر فقط في الدعوى العمومية ولم يشمل الدعوى المدنية ضرورة أن مطلب الطعن ومن بعده مستندات التعقيب لم تُوجه ضد القائمين بالحق الشخصي وبالتالي فإن الطاعن يكون معفى من إبلاغهم مستندات طعنه.

وحيث ان المحكمة لما أدرجت القائمين بالحق الشخصي ضمن قائمة المعقب ضدهم فان ذلك يعد من قبيل السهو الذي يدخل في باب الخطأ البين، وأن قرار المحكمة برفض التعقيب شكلا كان نتيجة حتمية لهذا الخطأ.

وحيث لا يتم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلا لمن شملته عريضة الطعن، فالقائمين بالحق الشخصي لم يكونوا مشمولين بالطعن ولا يكون تبعا لذلك الطاعن بالتعقيب مطالبا بتبليغهم مستندات الطعن.

وحيث لم تتفطن الدائرة التعقيبية لهذا المعطى الاجرائي الهام وترتب على هذه الغفلة خطأ بين آل إلى قضائها برفض مطلب التعقيب شكلا مما يجعل قرارها مؤسسا على خطأ بين يتمثل في الغلط الواضح المنصوص عليه بالفصل 192 من م م ت وهو ما يتعين معه تصحيحه.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب الطعن بالخطأ البين شكلا وأصلا وإبطال القرار التعقيبي عدد 58856 بتاريخ 2018/1/23 وإرجاع القضية إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للإذن بإعادة نشرها أمام إحدى الدوائر التعقيبية وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

وصدر هذا القرار عن الدوائر المجتمعة بحجرة الشورى يوم الخميس 14 فيفري 2019 برئاسة السيد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوية رؤساء الدوائر السادة: نازك كادة -البشير المطوي- كمال مصطفى العلاني- نعيمة رحيم- المنصف الكشو-كوثر السعدي- لطيفة البغدادى- سارة العياري- ماهر كنو-سلوى النهدي- ماجدة بن غربية- ماهر كريشان-منيرة النحالي- محمد عماد بن عبد الجليل- جلال الدين بوكثيف- وسيلة التليلي- روضة أوبيش-آسيا العياري- حياة البصلي- عبلة بن شعبان- جلييلة نصر الله -حاتم بن عجال – المنجي شلغوم- عبد الباسط الخالدي- عادل الاندلسي- رياض الامام- رياض الموحلي- جمال المستيري- لمياء الحمامي-زهرة السلامي-محمد كمال دويك .

والمستشارون السادة: أنور المليح- فاخر بركات- زينب لغلوغ -رجاء بوسمة- حاتم بن جماعة- بديع بن عباس- عفاف عالشيخ- راضية المنتصر- نجيب العرعوري- وريدة الغربي- مفيدة المداغي- سامية القطاري- رؤوف ملكي-

سميرة الحويوي- ريم منية البحري- عبد الرزاق الباهوري- منير وردليتو- هنده العلاقي- احمد الغالي- صالحة النحالي- محمد الورهاني- ابراهيم الغرياني-فاتن خير الله- نجلاء المصمودي- عادل الاخضر- بسمة بودن- هالة البجار- سهام الشاهد- بسمة العبسلاوي.

وبمحضر السيد شكري التريكي مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة عفاف الحاجي.